

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1060/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายเสน่ห์ หรือสมชาย บุตรนาค

จำเลย

นายเสน่ห์ หรือสมชาย บุตรนาค จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานปลอมตัวเงินและใช้ตัว  
เงินปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 266, 268 จำเลยเป็นผู้ปลอมเอกสาร  
เอง จึงให้ลงโทษฐานใช้ตัวเงินปลอมแต่กระหนงดียวตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 268 จำเลยกระทำผิดในฐานนี้หลายกรรมต่างกัน จึงให้ลงโทษจำเลยทุก  
กรรมเป็นกระหนงดความผิดไป โดยให้จำคุกกระหนงละ 3 ปี รวม 3 กระหนง เป็นจำคุก 9  
ปี การนำสืบของจำเลยซึ่งรับว่าเป็นผู้นำเช็ดไปขึ้นเองทั้ง 3 ฉบับ เป็นการให้ความรู้  
แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยไว้มี  
กำหนด 6 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 268 วรรคแรก จำเลยเป็นผู้ปลอมตัวเงินให้ลงตาม มาตรา 268 วรรคสอง ให้  
ลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระหนงดความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91  
จำคุกกระหนงละ 1 ปี 6 เดือน รวม 3 กระหนงเป็นจำคุก 4 ปี 6 เดือน ชื่อนำสืบของ

จำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลย 3 ปี  
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 67,68)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาล  
ฎีกามีคำสั่งยกคำร้อง (อันดับ 65)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี  
ราคาประกัน 120,000 บาท (อันดับ 5,45 แผ่นที่ 6)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว สำหรับกระทรวงความผิดอันต้องห้ามฎีกาตามคำสั่งศาลชั้นต้น คำ  
วินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ย่อมเป็นที่สุด ซึ่งจำเลยจะต้องได้รับโทษตามนั้น จึงไม่มีเหตุ  
ที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว สำหรับกระทรวงความผิดอันต้องห้ามฎีกาตามคำสั่งศาลชั้นต้น คำ  
วินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ย่อมเป็นที่สุด ซึ่งจำเลยจะต้องได้รับโทษตามนั้น จึงไม่มีเหตุ  
ที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(สวัสดี รอดเจริญ-สอง สุขะบุญณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ